

是不可能的，或者信息处理者需要付出不相称的成本；(3)为了实现特定公共利益；(4)根据国家规定需要保密等。基于利益平衡的考虑，实践中如果能够明确个人信息处理者对相关个人信息已超过合理保存期限，且无相反证据证明个人信息处理活动的存续，可认定个人信息处理者不再存储个人信息，对于个人查阅复制的请求不予支持。本案中，没有证据证明个人信息处理者某票务处仍存储、处理蔡某主张的第三方个人信息，在这一前提下，参考保存旅客有关信息的期限规定，蔡某向某票务处主张披露第三方信息，没有事实和法律依据。

编写人：广东省广州市中级人民法院 康玉 衡张钊

七、一般人格权纠纷

68

事业单位根据公务员体检标准 对劳动者不予录用，是否构成就业歧视

——梁某诉某医院平等就业权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2024)闽02民终945号民事判决书

2. 案由：平等就业权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):梁某

被告(被上诉人):某医院

【基本案情】

2023年5月10日，市卫生健康委员会(以下简称“市卫健委”)于市卫生健康事业单位招聘考试系统发布《厦门市卫生健康委员会所属事业单位补充工作人员考试简章(2023年5月)》。其中，附件1为《厦门市卫生健康委员会所属事业单位补充工作人员考试报考须知(2023年5月)》，载明：“本次公开招聘体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检操

作手册(试行)》《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2016〕140号)等文件的要求,特殊岗位有相应体检标准的可另行要求。体检结论以体检医院出具的体检报告为准。”

梁某报名参加某医院的某科中医师招聘。6月29日,厦门市卫生健康事业单位招聘系统对进入体检人员名单进行公示,梁某进入该公示名单。

梁某先后于7月3日和7月19日到某医院进行体检和体检复检,某医院超声检查报告单提示“×××弥漫性病变”。后某医院出具《某医院体检报告》,载明:“根据《公务员录用体检通用标准(试行)》第十条及第十六条,梁某体检不合格,可申诉复检。”收到体检报告后,梁某未申诉复检。7月21日,某医院通知梁某体检结果不合格。庭审中,梁某对其患有xxx炎的事实无异议。

梁某请求判令:(1)确认某医院拒绝录用梁某至报考岗位的行为侵犯梁某的平等就业权,构成就业歧视;(2)某医院赔偿梁某交通费、体检费、住宿费、精神损失费共计10573元。

【案件焦点】

某医院不予录用梁某的行为是否构成就业歧视。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为:事业单位具有服务性、公益性、不以营利为目的等特征,其经费来源于国家财政收入,因此决定了其招聘应该更加严格、依法、合规。事业单位招聘适用体检标准,应以具体的规范为依据,以保证体检的公平公正。现行法律、法规对事业单位招聘的体检标准并未有具体统一的规定。《事业单位公开招聘人员暂行规定》第六条规定:“政府人事行政部门是政府所属事业单位进行公开招聘工作的主管机关。政府人事行政部门与事业单位的上级主管部门负责对事业单位公开招聘工作进行指导、监督和管理。”某医院是市卫健委所属事业单位,市卫健委系某医院该次公开招聘工作的主管机关,故某医院参照《公务员录用体检通用标准(试行)》等文件的标

准进行体检工作并无不当。梁某的体检结果与《公务员录用体检通用标准(试行)》中关于xxx炎的认定标准相符,梁某亦对其患有x×x炎的事实没有异议,故某医院判定梁某体检不合格,依据充分。

某医院在招聘之初,即由市卫健委对其体检依据进行了网上公示;梁某在明知上述体检标准的情况下,仍报名参加招聘,表明其自愿接受该体检标准;因梁某体检被查出患有xxx炎,某医院决定对其不予录用,系依据《公务员录用体检通用标准(试行)》的相关规定,理据合法充分,不构成就业歧视行为。

福建省厦门市湖里区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定,判决如下:

驳回梁某的诉讼请求。

梁某不服一审判决,提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为:首先,梁某系根据市卫健委于2023年5月10日发布的《厦门市卫生健康委员会所属事业单位补充工作人员考试简章(2023年5月)》,报名参加某医院某科中医医师招聘,即应视为其接受该考试简章的相关要求。因此,梁某上诉主张其报考的为事业单位而非行政机关,认为不应适用《公务员录用体检通用标准(试行)》,缺乏依据。其次,梁某对患有x×x炎无异议,也与某医院的相关体检情况相符,而由于《公务员录用体检通用标准(试行)》中明确将xxx炎列举为体检不合格的情形,某医院依据《公务员录用体检通用标准(试行)》的相关规定判定梁某体检不合格并不予录用,系执行市卫健委所发布的招考简章规定,不宜认定某医院存在就业歧视。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

平等就业权是劳动者依法享有的一项基本权利,包括劳动者平等获得职业、

